

1514043-62.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160429/2020 - 24º D.P. PONTE

RASA, 12198999 - 24º D.P. PONTE RASA, 3010/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2160429

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514043-62.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514043-62.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160429/2020 - 24º D.P. PONTE

RASA, 12198999 - 24º D.P. PONTE RASA, 3010/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2160429

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANSELMO JAIME RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ANSELMO JAIME RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 02 de julho de 2020, por volta das 01h45, na Rua Itingucu, 1142, Penha, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 5,2g de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05 e 16; boletim de ocorrência às fls. 06/09; auto de exibição e apreensão às fls. 10/11; termo de interrogatório à fl. 15; termo de depoimento às fls. 17/18; disque denúncia à fl. 26; laudo de constatação às fls. 32/34; laudo toxicológico às fls. 85/87

O réu foi regularmente citado à fl. 84 e apresentou defesa prévia às fls. 100/124, sendo recebida a denúncia no dia 10 de agosto de 2020 (fls. 138/139).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 10/11), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 32/34) e do exame toxicológico (fls. 85/87).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, a autoria do tráfico restou duvidosa, sendo caso de desclassificação da conduta para o porte de entorpecentes para o consumo.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 5,2g de cocaína, divididos em 15 porções.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Caio e Gustavo estavam em patrulhamento visando a dispersar eventuais aglomerações de pessoas, dada a pandemia existente à época e restrição de horários para funcionamento de estabelecimento comerciais no período noturno.

Avistaram diversas pessoas em frente uma loja de conveniência, localizada no interior de um posto de gasolina e fizeram a abordagem de todas. O réu foi conduzido porque na sua posse foram encontradas algumas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro.

O réu negou o tráfico, asseverando que a droga era destinada ao seu consumo pessoal e o dinheiro encontrado era oriundo de auxílio emergencial.

Pela situação fática narrada, somada às características do local não foi possível, a meu ver, a demonstração cabal de traficância.

Ab initio, convém ressaltar que a comprovação da elementar de uso próprio exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, não emerge como circunstância de fácil constatação, sendo não raras as vezes em que tal análise deve ter por norte alguns balizamentos extraídos da própria situação fática.

Nesse diapasão, "A comprovação da elementar do tipo previsto no artigo 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu artigo 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente" (Informação obtida através do site "Gazeta Online", &<http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2013/07/noticias/cidades/1453817-drogas-ovens-misturam-ecstasy-a-outras-drogas-durante-a-balada.html>, acesso em 02/03/2016.)

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade de drogas apreendida não foi extensa. Além disso, o acusado aduziu ser usuário de cocaína e não foi flagrado em atitude suspeita de traficância, sua abordagem não ocorreu por suspeita de estar na prática da atividade criminosa, mas porque havia uma aglomeração de pessoas em época pandêmica.

Claro que é possível mesmo que ele estivesse realizando venda naquele dia, todavia

esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório não explicitaram o intuito de venda dos entorpecentes, essencial para configuração do tráfico de entorpecentes, o que faz toda a diferença.

Diante destas circunstâncias, entendo que a posse dos entorpecentes pelo acusado, comporta a desclassificação delitiva.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Tratando-se de réu primário, fixo a pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANSELMO JAIME RIBEIRO como incurso no artigo 28 caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Autorizo a liberação da quantia apreendida em benefício do réu, expeça-se o necessário.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA